

מסורת הש"ס

(א) שנת קל"ג (ג) ס"א שיתוף), א) [ספאדרין סט.], ד) לקמן ק: (ה) ס"א חוט ספק, ו) קדושין עד., ז) [שם עה.], ח) זיל אלגורה, ט) [זיל קודם ד"ה ויטן מותרין], י) [וע"ע מוס' ב"ק ז: סד"ה ומכמים ומוס' ב"מ עז. ד"ה קונסין ותוס' ב"ב זד: ד"ה וזכ"א ומוס' בסורות כח. ד"ה ר"מ ומוס' נזכרים קד. ד"ה אמר ר"ע],

הגהות הב"ח

(א) גמ' ר' אליעזר בן יעקב אומר חוט ספק ממזר אלא ודאי: (ב) רש"י ד"ה ר' אליעזר בן יעקב אומר אין ממזר: (ג) ר"ה ויטן אין מוס' ד"ה אמר בשלמא ספק:

תוס' חד מקמאי

דפיקה ומת ד"ה (מותר) [נפל] הוא. עמר וקדשה בתוך ג' חדשים וברח פליגי רב אחא ורפרם חד אמר משמתיך ליה עד שירציאה בגט (ורשומאל) [וחד אמר] ערקורי מסתייה דגלי דעתה שאין דעתו לכנסה עד אחר שלשה חדשים והלכתא ערקורי מסתייה אבל לא ברח יוציא בגט אפי' קדשה ביום השלמת שלשה חדשים דק"ל צריכה להמתין ג' חדשים חוץ מיום שמת בו וחוץ מיום שנתאריסה בו. הרב אלפס כתב לאלמנת חבירו ולגרושת חבירו בתוך ג' חדשים משמע דהא אם קדש אלמנת אחיו (א) לא איבעיא ג' חדשים אלא אמר ערקורי מסתייה והוראב"ד כתב דה"ה אם קדש אשת אחיו דהא לא פסקא דמתני' אתמחא הא שמתא:

(א) נראה דז"ל בתוך ג' חדשים לא אמרין דערוקיה מסתייה דהא אפסקא דמתניתין אומר הא שמעתתא.

באורפא אומר רבא הני. כדקאמרת: **לנפרא** **הדר ביה**. ושמעמי

מפיו שאינה חוללת: **הנא מאי**. לר' יהושע בריה דרב אידי קצעי לה: **מי עזור רבנן סקננא לנפא**. דאע"ג דלישראל צעינן יוציא בגט עד שיגיע זמנו ההם הוא דלכשיגיע זמנו מצי לאהדורה אצל

הכא דחי מגרש לה לא מצי מהדר לה תסגי בהפרשה בעלמא: **עדינן כרבנן**. וסמכינן אולד: **קדשה בטון שלשה**. שום אלמנה או גרושה: **עירוקיה מסתייה**. לא בעי למיכפיייה דלכתוב גט דגלי דעתיה דלא בעי לכתום עד זמנו: **ורוצ נשים נטי ילדן**. ולייתי מטאת דודאי צר קמנא הוא ואשת אח בת צנים בעל: וזו **הואיל ולא הוכר עוצרה לשלוש ימיה**. דחי הוכר לא הוה מספקא לן: לשלוש **ימיה**. דכתיב ויהי כמשלש חדשים (בראשית לח): **איתרע לה רוצא**. דלא תשדייה בתר רוצ נשים אלא ספק בתר מיעוט ספק בתר רוצ: **ראשון**. דספק הוה ראוי להיות כהן גדול ממה נפשך: **והשני**. אם קיימה עד שילדה לו בן ודאי ממזר מספק שמה ראשון בן המת הוה וקאי עליה זכרת ואשתכח האי שני ולד חייבי כריתות וממזר: **מאי קאמר**. ר"א בן יעקב היכי מצי לאפקוי מספק ממזר: **אמר אביי כו' ספק ממזר הוי ואסור בממזר**. ובכשרה: **ר"א ו) אומר אין ממזר מספק אלא כודאי ממזר הוי ומותר בממזר**. דקסבר ספיין בודאן מותר: **ושני ממזר ודאי הוי מספק**. כלומר מתוך ספק זה נעשה כודאי ממזר ומותר בממזר: **וקמיפלגי**.

אביי ורבא דמר מוקי רבי אליעזר בן יעקב להיתירא ומר מוקי ליה לאיסורא פליגי בדרכי יו אליעזר: ודאן **בספיין אסור**. שמה הספק כשר הוא וגמלא צא ממזר בקהל וכן ספק ממזר בספק ממזרת דשמה זה פסול וזה כשר: **שמוקי**. שקורא אביי ואמו משתקמו: **אסופי**. שאכספ מן השוק. ובכולהו איכא למיחש שמה מפסול נתעברה: **כופי**. אין מקפיד על קידושי כסף ושטר דלית ליה גזירה שוה דקיימה קיימה וכי מקדש חד מנסבא לאידך לפיכך כולן ספק ממזרים הם שמה נתקדשה אמו לאחר: **כי אמריהם**. רב יהודה מסיים למילתיה ואיזיל כי אמריהם להא שמעתא דרב אמר הלכה כר"א קמיה דשמואל אמר לי כו': **וכולן מותרין לנא זה צוה**. אי אמרת ו) ספיין בודאן מותר וכ"ש ספיין בספיין היינו דמשכחת ליה כולן מותרין זה צוה. כהנים לויס וישראלים מותרין זה צוה. לוי וישראלאי חללי גירי וחרורי עדנים משוחזרים מותרים זה צוה. גירי וחרורי ממזרי וגמיני שמוקי ואסופי מותרים זה צוה דקהל גרים לא איקרי קהל לפיכך ממזרים מותרים צהן. וכמדר הוה שנויים בקדושין (דף סט.): **ואם אמרם הלכה כר"א**. שאין ממזר מותר בשמוקי ולא שמוקי בשמוקי ולא שמוקי באסופי (א"כ לא משכחת לה כולהו מעורבים): ^{(ט) ניגוני}. בצעונים שנתגיירו בימי יהושע בערמה ויש צהן

זד עדדות דכתיב (יהושע ט) ויתנם יהושע חוטבי עצים ושואבי מים לעדה: הלכתא

החולץ ליבמתו פרק רביעי יבמות

לז.

מי עביר רבנן תקנתא או לא. צעיא זו אליבא דרבנן ולא אליבא דר' מאיר ומכאן מדקדק צה"ג ובשאלמות דהא דאמר צפ' אע"פ (כתובות דף ס: ושם) דהלכה כר"מ בגורמיו היינו דוקא בגורמיו ולא בקנסומיו": **א"י** כ"ה היו"רת בוי'. כה"ג דייק צרפ"צ דכתובות (דף טז:): גבי כל הנישאת צמולה יש לה קול כו' וצפ' המפלת (נדח דף כט.) גבי כל היולדות מטנפות אצל צפרק ואלו טריפות (חולין דף נג.) גבי כל הדורס אין צפרנו נשמטת לא דייק אע"ג דכל לאו דוקא: **ר"וב** היו"רת **לא'** בוי'. וא"ת מה מועיל המתנת ג' חדשים משום הצנחה אכתי יכול לצא לידי ספק אם תנשא מיד ותלד לו' חדשים ויוס אחד או אפילו ג' ימים דיש להסתפק אם הוא צנו של ראשון ולא נקלט הורע עד יוס ג' או הוא צנו של שני דיולדת לשצעה יולדת למקוטעים וזהו תימה לומר שמהא האשה צריכה להמתין ג' חדשים וג' ימים דלקמן שמשע דג' חדשים דוקא דאמר חוץ מיום שמת צו ויוס שנתארכה צו ואין לומר כיון דהמתניה ג' חדשים שריא לנשא ולא חיישינן שמה תלד משני לסוף ששה חדשים וב' ימים או ג' דסמכינן ארוצא דלנטי ילדן וא"כ דסמכינן ארוצא דלנטי ילדן א"כ אפילו תוך ג' חדשים תנשא דסמכינן ארוצא ואין צריך להמתין אלא חדש אחד ושוב אין ספק דאם תלד לסוף ט' ממיאת ראשון אין להסתפק שמה הוא מו' לאחרון דאולינן בתר רוצ נשים דלנטי ילדן אלא ע"כ כל מקום שיכול לצא לידי ספק החמירו חכמים וי"ל דכ"כ לא היה משתאה הכרת העובר של ראשון עד שלש ימיה מן השני: **ןון** **הוא"א** **ולא** **הובר**. תימה דאמאי לא מוקמינן לה צחוקת היתר ליבס ולא יתחייצ צאשס תלוי ויהא נמי ולד שני כשר דסמוך מיעוץ יולדת לשצעה אחזקה ואיתרע ליה רוצא ונסמוך ארוצא דעוצרה ניכר לשלש ימיה דלעיל צפ' ד' אחין (דף ז:) תשצינן לה חזקה גבי ספק קידושין ולקמן צפ' צתרא (דף ק"ט. ושם) אפילו הימה צרתה מעוצרת חשצינן לה צחוקת וקוקה וכ"ת דאיכא רוצא אחרינא דרוצ נשים מתעצרות ויולדות לפיכך יש להחזיקה כמעוצרת מן הראשון דאין סבדא כלל לומר צנשים ששהו עס צעליהן כמה שנים ולא עיצרו ומתו צעליהם דרוצ מעוצרות ולקמן (דף ק"ט.) הוא דאמר לה גבי האשה שהלך בעלה וצרתה למדינת היס: **ר"א** **שון** **ראוי** **להיות** **כה"ג**. והא דאמר צפ"ק דכתובות (דף יג: ושם) גבי עשר כהנים שפירש אחד מהן ובעל הולד שמוקי שמשתיין אותו מדין כהונה דבעינן זרעו מיוחס אחריו לקמן צפ' נושאין (דף ק:) פריך לה ומשני זרעו מיוחס אחריו דרבנן וכי גזור רבנן צונות צנישואין לא גזור: **סבר** **לא** **כרב** **דאמר** **הצבה** **בר' א"עזר**. והא דפריך

בעשרה יוחסין (קידושין דף עג. ושם) גבי הא דאמר רבא דצר תורה כו' שמוקי כשר אלא מעמה שמוקי שמוקית לא ישא לאו משום דלרבא שרי שמוקי בשמוקית אלא משום

דגם אליבא דרבנן אמר רבא מילתיה דהתם להכי פריך דלרבנן נמי שמוקי שמוקית לא ישא:

עין משפט ונר מצוה

ב א ב מיי פ"ח מהל' גירושין הלכה כח סמג עשין נ טוש"ע אי"ע סימן יג סעיף ב':

בא ג מיי פ"ח מהלכות יבום הלכה כג סמג לאוין קיח טוש"ע שם סימן ד סעיף כה וסימן קסד סעיף ו':

בב ד מיי פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה כח סמג שם טוש"ע שם סימן ד סעיף כד: **בג** ה מיי שם וטוש"ע שם סעיף לו וסעיף לא:

מוסף רש"י

באורתא אמר רבא הכי. כדקאמרת דלחת וזו וחתו וזו חוללת. ובצפרא הדר ביה. ואמר אשת כהן אינה חוללת (שבת קלז:). א"ל. רב משמישא לבינא (שם: רב שריבא דרבינא לפי הגירסא בגמ' שם). שריתו. כלל חליטה ועבדתו דלרבנן שמעון. יהא רעוא דתשתרו אף תרבא. דמשנין חלל צאמלה (שם). ודאן בודאן מותר. כגון ממזרים צמייס (קדושין טד:). ודאן בספיין. כגון ממזרי וגמיני בשמוקי ואסופי (שם). שמוקי ואסופי. בממזרי וגמיני (שם). ספיין בספיין. שמוקי בשמוקית, אסופי באסופית (שם). אסופי בשמוקית (שם). אמר. שמה זה כשר וזה פסול (שם). ורבותי. צנמי. תפרש מאי ספקייהו, ויחסיס אותם שהשיב מחבירי בערי שמורן, דנכמרי (תלכים ב יז) ויצא מלך אשור מבבל ומכותה וגו' ועל שם שתיאסם מכותה נקראו כותים ונתגיירו מאימת האריות דכתיבי (שם) וישלח י' צהס את האריות וגו' (קדושין שם). הלל שבה. משנה חמת צבדייתא עשרה יוחסין כו' וכל האסורין שבהם מותרין (לג זה צוה (שם עה).

יחודי